SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3266856 - SP (2026/0191630-1)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
AGRAVANTE	:	IRINEU APARECIDO VAZ PEREIRA
ADVOGADOS	:	CLAUDIA ROSENBERG ARATANGY - SP454712
		IRENITA ESTEFANI - SP438377
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por IRINEU APARECIDO VAZ PEREIRA contra decisão da Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal.

Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal porque, entre os dias 12 e 25 de junho de 2024, teria adquirido e recebido aparelho celular Moto G9 Power, IMEI 358922214178710, avaliado em R$ 1.200,00, de propriedade de Patrícia Cristina Beraldi de Souza, sabendo tratar-se de produto de crime.

O Juízo da 8ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e desclassificou a imputação de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal, condenando o acusado à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Interpostas apelações por ambas as partes, a 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado, facultado o recurso em liberdade.

O acórdão recorrido considerou legítima a busca pessoal realizada pelos policiais, em razão da alteração de rumo do acusado ao avistar a guarnição. Rejeitou, ainda, a alegação de ilicitude na obtenção do IMEI, assentando que o aparelho foi desbloqueado voluntariamente pelo próprio acusado. Quanto ao mérito, reputou comprovada a identidade do telefone apreendido e concluiu pela presença do dolo na receptação, consideradas, entre outras circunstâncias, a aquisição sem documentação, o preço destoante, o local e as condições da negociação e a ausência de justificativa considerada plausível para a posse do bem.

Na dosimetria, a Corte estadual valorou negativamente os maus antecedentes e as consequências do crime, elevando a pena-base em 1/3. Na segunda fase, reconheceu a dupla reincidência e promoveu aumento de 1/5, fixando, ao final, o regime inicial fechado.

No recurso especial, a defesa apontou, em síntese: (a) violação do art. 244 do Código de Processo Penal, pela ausência de fundada suspeita

Edição nº 471 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 29 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 03 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61169471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/10/2026 19:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: b1d7ff8b-4ad6-4e3c-ad8d-2a3d1b8352fe

para a busca pessoal; (b) violação do art. 157, § 1º, do CPP e de normas constitucionais em razão da obtenção do IMEI do telefone; (c) ofensa ao art. 180 do Código Penal e ao art. 386, II e VII, do CPP, por alegada insuficiência da prova da materialidade, diante de divergência relacionada aos números de IMEI; (d) violação do art. 180, caput, do Código Penal, por ausência de comprovação do dolo; (e) ofensa ao art. 59 do Código Penal, em razão da valoração das consequências do delito e dos maus antecedentes; (f) violação do art. 61, I, do Código Penal, relativamente à fração de 1/5 aplicada em razão da dupla reincidência; e (g) afronta ao art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pela fixação do regime inicial fechado.

O recurso especial não foi admitido. A Presidência da Seção Criminal do Tribunal de origem apontou, entre outros fundamentos, ausência de prequestionamento de determinadas matérias, inadequação do recurso especial para exame direto de normas constitucionais, deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, incidência da Súmula 7 desta Corte e impossibilidade de recurso especial fundado em alegada violação de enunciado sumular, nos termos da Súmula 518/STJ.

Nas razões do presente agravo, a defesa sustenta ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Afirma que as teses recursais não demandam reexame de provas, mas mera revaloração jurídica da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias; que as matérias foram prequestionadas; que o recurso especial também está fundamentado em violação direta de normas federais; que o dissídio jurisprudencial foi objeto de cotejo analítico; e que os enunciados sumulares invocados no recurso especial foram utilizados apenas como reforço argumentativo.

O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contraminuta, na qual suscita a incidência da Súmula 182/STJ e, no mérito, requer a manutenção da decisão de inadmissibilidade.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo, com fundamento nas Súmulas 7 e 518/STJ, Súmulas 282 e 356/STF, inadequação da via quanto às questões constitucionais e ausência de demonstração suficiente do dissídio jurisprudencial.

É o relatório. **Decido.**

O agravo comporta conhecimento.

De início, não se verifica hipótese de incidência da Súmula 182 desta Corte.

A decisão agravada fundou a inadmissibilidade do recurso especial, em síntese, na ausência de prequestionamento de determinadas teses, na impossibilidade de apreciação direta de matéria constitucional, na deficiência da demonstração do dissídio jurisprudencial, na necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e no óbice da Súmula 518/STJ.

Por sua vez, as razões do agravo contêm impugnação direcionada aos referidos fundamentos, com capítulos destinados ao afastamento da Súmula 7/STJ, à demonstração do prequestionamento, à adequação da via especial, à comprovação do dissídio jurisprudencial e à inaplicabilidade da Súmula 518/STJ.

Há, portanto, correlação argumentativa suficiente entre a decisão agravada e as razões do agravo.

Superado esse ponto, passa-se ao exame da admissibilidade do recurso especial.

1. Da alegada ilegalidade da busca pessoal

A defesa sustenta violação do art. 244 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a mera mudança de direção ao avistar a guarnição policial não configura fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal.

A insurgência merece acolhimento.

A moldura fática relevante encontra-se suficientemente delineada pelas instâncias ordinárias.

Edição nº 471 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 29 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 03 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61169471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/10/2026 19:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: b1d7ff8b-4ad6-4e3c-ad8d-2a3d1b8352fe

Conforme consignado no acórdão recorrido, os policiais militares realizavam patrulhamento quando visualizaram o acusado caminhando pela via pública e, ao perceber a presença da guarnição, ele mudou de rumo e tentou sair do local, comportamento que os agentes consideraram estranho e que motivou a abordagem.

A sentença também registrou que, desde os relatos prestados pelos policiais, a razão determinante da abordagem foi a reação do acusado ao visualizar a guarnição: ele “mudou o rumo e tentou sair do local”. Anotou, ainda, que o próprio réu afirmou ter atravessado a rua para evitar a abordagem.

O Tribunal estadual, por sua vez, entendeu que essa nuance representaria justa causa suficiente para a busca pessoal.

A controvérsia, assim, pode ser solucionada sem revolvimento do acervo probatório. Não se pretende alterar os fatos reconhecidos pela Corte de origem, mas apenas definir a consequência jurídica decorrente deles, isto é, se a alteração de rumo e a tentativa de evitar aproximação policial, desacompanhadas de outros dados objetivos anteriores à abordagem que indiquem a posse de corpo de delito, atendem ao requisito da fundada suspeita previsto no art. 244 do CPP.

Nessa extensão, não incide a Súmula 7/STJ.

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou quando existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

A fundada suspeita exigida pela norma não se confunde com mera impressão subjetiva do agente estatal. Deve estar apoiada em elementos objetivos, concretos e anteriores à diligência, capazes de estabelecer uma relação razoável entre a pessoa abordada e a possível posse de objeto ilícito.

No caso, segundo a própria narrativa adotada pelas instâncias ordinárias, não havia investigação precedente em relação ao acusado, notícia concreta da prática de crime, descrição de indivíduo procurado, visualização de objeto ilícito, denúncia específica ou qualquer outro elemento objetivo que, anteriormente à abordagem, indicasse que o agravante portava arma proibida ou corpo de delito.

O dado que efetivamente desencadeou a busca foi sua mudança de direção ao perceber a aproximação da equipe policial.

Esse comportamento, isoladamente considerado, não é suficiente para preencher o standard exigido pelo art. 244 do CPP.

A tentativa de evitar contato com agentes policiais pode assumir múltiplos significados e, embora possa justificar maior atenção ou acompanhamento por parte da autoridade, não autoriza automaticamente medida invasiva de revista pessoal.

A busca pessoal possui natureza probatória e não pode ser realizada como providência exploratória destinada a descobrir, posteriormente, se o indivíduo abordado carregava algum objeto ilícito.

É necessário que a fundada suspeita exista antes da medida.

Também não se pode justificar retroativamente a abordagem pelo resultado da própria busca.

Com efeito, a circunstância de ter sido encontrado com o acusado um telefone celular posteriormente relacionado a registro de furto não transforma em fundada a suspeita que, no momento anterior à diligência, não se encontrava baseada em elementos objetivos suficientes.

A sentença registrou, inclusive, que na busca pessoal “nada de ilícito” foi encontrado além do próprio aparelho celular posteriormente submetido à consulta de IMEI. Os relatos policiais reproduzidos na decisão indicam que a abordagem ocorreu porque o acusado mudou de rumo e tentou sair do local.

Embora tenha sido afirmado em juízo que a região seria conhecida como “feira do rolo”, os relatos anteriores reproduzidos na sentença apontaram como causa concreta da abordagem a reação do acusado à

presença policial. Ademais, a mera circunstância de uma pessoa se encontrar em região associada genericamente à prática de ilícitos tampouco autoriza, sem dados adicionais e individualizados, busca pessoal indiscriminada.

Não se desconhece que esta Quinta Turma, sob a relatoria desta Ministra, já reconheceu a existência de fundada suspeita na mudança de direção do agente ao avistar a viatura policial (AgRg no HC n. 1.046.207/DF, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 18/3/2026) e na tentativa de fuga diante da equipe policial (AgRg no HC n. 998.124/SC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026).

A hipótese dos autos, contudo, distingue-se desses precedentes. Naquele primeiro caso, a mudança de rumo veio acompanhada de nervosismo evidente do abordado, em local apontado concretamente como ponto de intenso tráfico de drogas. Aqui, segundo a moldura fixada pelas instâncias ordinárias, o agravante limitou-se a mudar de direção e atravessar a rua ao perceber a guarnição, sem que se tenha registrado nervosismo, corrida ou qualquer outro comportamento indicativo da posse de objeto ilícito, e a referência à "feira do rolo" surgiu apenas em juízo, de forma genérica, sem que os relatos iniciais a apontassem como motivo da abordagem.

Nesse contexto, ausentes circunstâncias concretas anteriores à medida que indicassem que o agravante estava na posse de arma proibida ou de objetos constitutivos de corpo de delito, a busca pessoal foi realizada sem a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

Reconhece-se, portanto, a ilegalidade da diligência.

2. Das consequências da ilicitude da busca pessoal

Reconhecida a ilegalidade da busca, cumpre examinar seus efeitos sobre os elementos que fundamentaram a persecução penal.

Nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis as provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, assim como aquelas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo causal entre umas e outras ou quando puderem ser obtidas por fonte independente.

No caso, a apreensão do aparelho celular decorreu diretamente da busca pessoal considerada ilegal.

Foi apenas após a abordagem e a localização do telefone em poder do agravante que os agentes realizaram a consulta do respectivo número de IMEI e o relacionaram a aparelho anteriormente subtraído.

Os relatos policiais reproduzidos na sentença são claros nesse sentido: após a abordagem, foi localizado o telefone; em seguida, houve a pesquisa do IMEI e a identificação do bem como produto de crime.

A sequência causal também foi expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido, que examinou sucessivamente a legitimidade da abordagem, a obtenção do IMEI e a identificação do aparelho.

Há, portanto, nexo direto entre a busca pessoal ilegal, a apreensão do telefone e a obtenção dos elementos posteriormente utilizados para relacioná-lo ao crime antecedente.

Não se identifica, nas premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, fonte independente que permitisse a apreensão ou a identificação do aparelho à margem da diligência ilícita.

Tampouco consta circunstância concreta apta a demonstrar que a prova seria inevitavelmente obtida por meio autônomo.

Nesse cenário, a apreensão do telefone e os elementos dela derivados devem ser considerados ilícitos por derivação.

3. Da obtenção do IMEI e da alegada violação ao direito de não autoincriminação

Reconhecida a ilicitude antecedente da própria busca pessoal e da apreensão do telefone, a discussão acerca da existência ou não de

consentimento para seu desbloqueio deixa de ter relevância para o resultado do julgamento.

Isso porque a própria disponibilidade física do aparelho aos policiais resultou diretamente da diligência ilícita.

Ainda que se adotasse, para fins argumentativos, a premissa do Tribunal estadual de que houve voluntariedade no desbloqueio, tal circunstância não rompe, por si só, o nexo causal existente entre a busca pessoal ilegal, a apreensão do aparelho e a consulta posteriormente realizada.

Fica, portanto, prejudicado o exame autônomo da alegada violação ao direito de não autoincriminação.

4. Da materialidade e das demais teses recursais

A condenação por receptação foi edificada, de modo central, sobre a apreensão do aparelho em poder do acusado e sua subsequente identificação como o bem anteriormente subtraído.

A sentença registrou que a materialidade e a autoria foram extraídas, entre outros elementos, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo pericial, do auto de entrega e dos relatos colhidos nas fases policial e judicial.

Todavia, a vinculação do acusado ao bem objeto da imputação decorreu precisamente da apreensão realizada durante a busca pessoal reconhecida como ilegal.

A exclusão dessa prova e de seus elementos derivados retira o suporte probatório que permitiu demonstrar, licitamente, que o agravante detinha o aparelho proveniente do delito antecedente.

Não remanesce, na moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, prova independente e suficiente que sustente a condenação.

A consequência é a absolvição, por insuficiência de prova lícita apta à manutenção do édito condenatório, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante dessa conclusão, ficam prejudicadas as demais teses relativas à divergência dos números de IMEI, à comprovação do dolo necessário à receptação dolosa, à valoração dos maus antecedentes e das consequências do crime, ao aumento decorrente da dupla reincidência e ao regime inicial de cumprimento da pena.

Também resta prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial relacionado a essas matérias, pois eventual acolhimento ou rejeição dos demais capítulos não alteraria o resultado ora alcançado.

5. Conclusão

Em síntese, a moldura fática estabelecida pelas instâncias ordinárias revela que a busca pessoal foi motivada essencialmente pela mudança de direção do acusado ao perceber a presença da polícia.

Ausentes elementos objetivos adicionais e anteriores à diligência capazes de indicar que o agravante estava na posse de arma proibida ou de objeto constitutivo de corpo de delito, não se encontrava configurada a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

A conclusão decorre da revaloração jurídica dos fatos expressamente reconhecidos no acórdão recorrido e, por isso, não exige revolvimento do conjunto fático-probatório.

Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, são igualmente ilícitas a apreensão do aparelho celular e as provas dela diretamente derivadas, diante do nexo causal existente entre a diligência ilegal e a identificação do bem como produto de crime.

Excluídos tais elementos, não subsiste prova lícita suficiente para sustentar a condenação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "c", do Regimento Interno do STJ, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso especial e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas e, por consequência,

ABSOLVER IRINEU APARECIDO VAZ PEREIRA, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ficam prejudicadas as demais teses recursais.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 28 de outubro de 2026.

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora

Edição nº 471 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 29 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 03 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61169471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/10/2026 19:32:15
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: b1d7ff8b-4ad6-4e3c-ad8d-2a3d1b8352fe